

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 52/2532

นายบุญเลี้ยง แซ่เจ็ง

โจทก์

นายสงบ นรสาร

จำเลย

นายสงบ นรสาร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 54)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 79,880 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 74,684 บาท นับ ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 58,000 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 58,000 บาท นับแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2527(ตามคำขอ)เป็นต้นไปจนกว่าชำระต้นเงินเสร็จแก่โจทก์ จำเลย
ฎีกาพร้อมกับยื่น คำร้องนี้ (อันดับ 47 แผ่นที่ 2และแผ่นที่ 1)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกัน ตามที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด (อันดับ 40,41)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาห้าปี มาจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้
ค่าคำร้องเป็นพับ

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาห้าปี มาจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้
ค่าคำร้องเป็นพับ

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>